



P U T U S A N
Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRO SAPUTRA Anak Dari SAIDUN SIMANGUNSONG;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/18 November 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sukamara, Komplek Asmi II Blok O, Nomor 8, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru Atau Desa Alur, RT. 001, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **5 Oktober 2019**, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 5 Oktober 2019, Nomor SP.Kap/94/X/2019/Reskrim, dan selanjutnya **ditahan di Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal **10 Desember 2019**, dengan rincian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penuntut Umum, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 10 Desember 2019, Nomor Print-1592/O.3.18/Euh.2/12/2019, terhitung **sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;**
2. Penuntut Umum dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 11 Desember 2019, terhitung **sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;**
3. Hakim dengan Penetapan tertanggal 24 Januari 2020, Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;**



4. Hakim dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 12 Februari 2020, Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;**

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 20 Februari 2020, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRO SAPUTRA Anak Dari SAIDUN SIMANGUNSONG**, bersalah melakukan tindak pidana "**Niaga Minyak Bumi tanpa izin Usaha Niaga**", melanggar Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa HENDRO SAPUTRA Anak Dari SAIDUN SIMANGUNSONG berupa pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;**
3. Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah drum minyak kapasitas @ 220 liter;
 - 13 (tiga belas) jerigen kapasitas @ 35 liter;
 - 4 (empat) buah jerigen kapasitas @ 30 liter;
 - 7 (tujuh) buah jerigen kapasitas @ 25 (dua puluh lima) liter;
 - 1 (satu) rol selang yang sudah tersambung dengan mesin air merek Shimitzu;
 - 1 (satu) buah corong minyak;**Dirampas untuk dimusnahkan;**



- BBM jenis solar dengan jumlah kurang lebih 1.000 (seribu) liter;
- 1 (satu) unit mesin air merek Shimitzu;

Dirampas untuk Negara;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan tertanggal 29 Nopember 2018, Nomor Reg.Perk.PDM-187/Pelai/Euh.2/11/2018, yakni sebagai berikut:

KESATU

Bahwa, Terdakwa **HENDRO SAPUTRA Anak Dari SAIDUN SIMANGUNSONG**, pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019, sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober 2019, bertempat disebuah rumah/warung di Desa Alur, RT. 001, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah **“menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Kepolisian Resor Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya aktifitas penyalahgunaan/penyimpanan dan penjualan BBM jenis bio solar bersubsidi dalam jumlah banyak di warung/rumah Terdakwa. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi HERYANTO WIDYA dan Saksi JUNIARTO serta beberapa orang anggota lainnya dari Kepolisian Resor Tanah Laut melakukan pengecekan ke lokasi dan ditemukan kurang lebih sebanyak 1.000 (seribu) liter BBM jenis bio solar di rumah/warung Terdakwa tersebut dengan rincian sebanyak 600 (enam ratus) liter di dalam drum dan jerigen yang berada dibelakang rumah/warung dan sebanyak 400 (empat ratus) liter di dalam drum dan jerigen yang berada di kios kecil tempat penjualan BBM jenis bio solar didepan rumah/warung. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, BBM jenis solar bersubsidi yang terdapat dalam drum dan jerigen tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari para sopir truck yang membawa BBM jenis bio solar seharga Rp.7.000,00 (tujuh ribu Rupiah) per liter untuk kemudian dijual kembali dengan harga Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari selisih penjualan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan niaga BBM jenis solar bersubsidi tanpa memiliki Izin Usaha yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA

Bahwa, Terdakwa **HENDRO SAPUTRA Anak Dari SAIDUN SIMANGUNSONG**, pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019, sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober 2019, bertempat disebuah rumah/warung di Desa Alur, RT. 001, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan **"Penyimpanan minyak bumi tanpa ijin Usaha Penyimpanan"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Kepolisian Resor Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya aktifitas penyalahgunaan/penyimpanan dan penjualan BBM jenis bio solar bersubsidi dalam jumlah banyak di warung/rumah Terdakwa. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi HERYANTO WIDYA dan Saksi JUNIARTO serta beberapa orang anggota lainnya dari Kepolisian Resor Tanah Laut melakukan pengecekan ke lokasi dan ditemukan kurang lebih sebanyak 1.000 (seribu) liter BBM jenis bio solar di rumah/warung Terdakwa tersebut dengan rincian sebanyak 600 (enam ratus) liter di dalam drum dan jerigen yang berada dibelakang rumah/warung dan sebanyak 400 (empat ratus) liter di dalam drum dan jerigen yang berada di kios kecil tempat berjualan BBM jenis bio solar didepan rumah/warung. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, BBM jenis solar bersubsidi yang terdapat dalam drum dan jerigen tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari para

Putusan Perkara Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 4 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir truck yang membawa BBM jenis bio solar seharga Rp.7.000,00 (tujuh ribu Rupiah) per liter untuk kemudian dijual kembali dengan harga Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari selisih penjualan tersebut;

- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan Penyimpanan BBM jenis solar tersebut tanpa memiliki Izin Usaha Penyimpanan yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;**

ATAU

KETIGA

Bahwa, Terdakwa **HENDRO SAPUTRA Anak Dari SAIDUN SIMANGUNSONG**, pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019, sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober 2019, bertempat disebuah rumah/warung di Desa Alur, RT. 001, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan **"Niaga minyak bumi tanpa ijin Usaha Niaga"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Kepolisian Resor Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya aktifitas penyalahgunaan/penyimpanan dan penjualan BBM jenis bio solar bersubsidi dalam jumlah banyak di warung/rumah Terdakwa. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi HERYANTO WIDYA dan Saksi JUNIARTO serta beberapa orang anggota lainnya dari Kepolisian Resor Tanah Laut melakukan pengecekan ke lokasi dan ditemukan kurang lebih sebanyak 1.000 (seribu) liter BBM jenis bio solar di rumah/warung Terdakwa tersebut dengan rincian sebanyak 600 (enam ratus) liter di dalam drum dan jerigen yang berada dibelakang rumah/warung dan sebanyak 400 (empat ratus) liter di dalam drum dan jerigen yang berada di kios kecil tempat berjualan BBM jenis bio solar didepan rumah/warung. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, BBM jenis solar bersubsidi yang terdapat dalam drum dan jerigen tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari para sopir truck yang membawa BBM jenis bio solar seharga Rp.7.000,00

Putusan Perkara Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 5 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ribu Rupiah) per liter untuk kemudian dijual kembali dengan harga Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari selisih penjualan tersebut;

- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan Niaga BBM jenis solar tersebut tanpa memiliki Izin Usaha Niaga yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Bahwa, atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa sudah mengerti akan isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau bantahan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah, dan masing-masing menerangkan sebagai berikut:

SAKSI Ke-1 : HERYANTOWIDYA

- Bahwa, bermula dari adanya laporan masyarakat terkait aktifitas jual beli Bahan Bakar Minyak dalam jumlah banyak khususnya jenis Solar bersubsidi di warung milik Terdakwa di Desa Alur, RT. 001, Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut yang diduga tidak dilengkapi dengan izin usaha;
- Bahwa, atas informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019, sekira pukul 09.00 WITA, Saksi bersama tim dari Polres Tanah Laut mendatangi lokasi warung sekaligus tempat tinggal Terdakwa untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa, dari hasil investigasi, diwarung serta rumah Terdakwa tersebut ditemukan Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi yang disimpan didalam drum serta beberapa buah jerigen yang tersebar mulai dari belakang rumah hingga diwarung milik Terdakwa;
- Bahwa, keseluruhan Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut mencapai 1.000 (seribu) liter;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi tersebut didapatkan dengan cara membeli dari para supir truk yang mampir makan diwarungnya maupun dari supir truk yang sengaja datang untuk menawarkan dan menjual Solar yang ada didalam tangki truk nya kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi seharga Rp.7.000,00 (tujuh ribu Rupiah) per liter, kemudian dikumpulkan dalam beberapa tempat berupa drum dan jerigen, dengan tujuan untuk dijual kembali seharga Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500,00 (lima ratus Rupiah) per liter;
- Bahwa, Terdakwa dalam kegiatan jual beli Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi tersebut tidak dilengkapi izin niaga dari instansi yang berwenang;

SAKSI Ke-2 : ASMARA HADI

- Bahwa, bermula dari adanya laporan masyarakat terkait aktifitas jual beli Bahan Bakar Minyak dalam jumlah banyak khususnya jenis Solar bersubsidi di warung milik Terdakwa di Desa Alur, RT. 001, Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut yang diduga tidak dilengkapi dengan izin usaha;
- Bahwa, atas informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019, sekira pukul 09.00 WITA, Saksi bersama tim dari Polres Tanah Laut mendatangi lokasi warung sekaligus tempat tinggal Terdakwa untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa, dari hasil investigasi, diwarung serta rumah Terdakwa tersebut ditemukan Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi yang disimpan didalam drum serta beberapa buah jerigen yang tersebar mulai dari belakang rumah hingga diwarung milik Terdakwa;
- Bahwa, keseluruhan Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut mencapai 1.000 (seribu) liter;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi tersebut didapatkan dengan cara membeli dari para supir truk yang mampir makan diwarungnya maupun dari supir truk yang sengaja datang untuk menawarkan dan menjual Solar yang ada didalam tangki truk nya kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi dari supir truk seharga Rp.7.000,00 (tujuh ribu Rupiah) per liter, kemudian dikumpulkan dalam beberapa tempat berupa drum dan jerigen, dengan tujuan untuk dijual kembali seharga Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut sebesar Rp.500,00 (lima ratus Rupiah) per liter;

Putusan Perkara Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 7 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dalam kegiatan jual beli Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi tersebut tidak dilengkapi izin niaga dari instansi yang berwenang;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi-saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019, sekira pukul 09.00 WITA, di rumah sekaligus warung makan milik Terdakwa di Desa Alur, RT. 001, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, karena kedapatan menyimpan dan memperjualbelikan Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi tanpa memiliki perizinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa memiliki dan menyimpan Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi tersebut, didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.7.000,00 (tujuh ribu Rupiah) dari para supir truk yang mampir ke warung makan milik Terdakwa dan menawarkan untuk menjual Bahan Bakar Minyak berupa Solar bersubsidi yang ada di tangki bahan bakar truknya;
- Bahwa, Bahan Bakar Minyak berupa Solar bersubsidi yang Terdakwa beli dari para supir truk tersebut, dimasukkan kedalam 2 (dua) buah drum dan beberapa buah jerigen yang sudah Terdakwa siapkan yang sebagian disimpan di belakang rumah dan sisanya diwarung tempat Terdakwa berjualan;
- Bahwa, Bahan Bakar Minyak berupa Solar bersubsidi yang Terdakwa beli tersebut tujuannya adalah untuk dijual kembali seharga Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut sebesar Rp.500,00 (lima ratus Rupiah) per liter;

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah drum minyak kapasitas @ 220 liter;
- 13 (tiga belas) jerigen kapasitas @ 35 liter;
- 4 (empat) buah jerigen kapasitas @ 30 liter;
- 7 (tujuh) buah jerigen kapasitas @ 25 (dua puluh lima) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rol selang yang sudah tersambung dengan mesin air merek Shimitzu;
- 1 (satu) buah corong minyak;
- BBM jenis solar dengan jumlah kurang lebih 1.000 (seribu) liter;
- 1 (satu) unit mesin air merek Shimitzu;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi yang dihubungkan dengan pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019, sekira pukul 09.00 WITA, di rumah sekaligus warung makan milik Terdakwa di Desa Alur, RT. 001, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, karena kedapatan menyimpan dan memperjualbelikan Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi tanpa dilengkapi Izin Penyimpanan maupun Usaha Niaga Minyak Bumi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa memiliki dan menyimpan Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi tersebut, didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.7.000,00 (tujuh ribu Rupiah) dari para supir truk yang mampir ke warung makan milik Terdakwa dan menawarkan untuk menjual Bahan Bakar Minyak berupa Solar bersubsidi yang ada di tangki bahan bakar truknya;
- Bahwa, Bahan Bakar Minyak berupa Solar bersubsidi yang Terdakwa beli dari para supir truk tersebut, dimasukkan kedalam drum dan jerigen yang sudah Terdakwa siapkan yang sebagian disimpan di belakang rumah dan sisanya diwarung;
- Bahwa, Bahan Bakar Minyak berupa Solar bersubsidi yang Terdakwa beli tersebut tujuannya adalah untuk dijual kembali seharga Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut sebesar Rp.500,00 (lima ratus Rupiah) per liter;

Putusan Perkara Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni

- KESATU** : melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, ATAU
- KEDUA** : melanggar ketentuan Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi; ATAU
- KETIGA** : melanggar ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, Pasal ataupun tindak pidana yang akan dikenakan pada Terdakwa hanyalah salah satu dari Pasal Dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu Dakwaan dapat dibuktikan, maka Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, penyebab ditangkapnya Terdakwa oleh polisi adalah karena perbuatannya yang memiliki dan menyimpan bahan bakar minyak jenis Solar bersubsidi di rumah yang sekaligus juga sebagai warung makan, tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Penyimpanan

Putusan Perkara Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 10 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Bumi, akan tetapi tujuan kepemilikan dan penyimpanan tersebut adalah untuk diperjualbelikan dengan harapan mendapatkan keuntungan, yang kegiatan memperjualbelikan Bahan Bakar Minyak jenis Solar Bersubsidi tersebut tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Niaga Minyak Bumi, oleh karenanya menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dibuktikan dan lebih tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah Dakwaan Ketiga yakni Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Yang Melakukan Niaga Tanpa Izin Usaha Niaga;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi tersebut, yakni sebagai berikut;

Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai suatu unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan sebagai suatu subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan “Setiap Orang” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, sebagaimana Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*”, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan **HENDRO SAPUTRA Anak Dari SAIDUN SIMANGUNSONG**, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan

Putusan Perkara Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (**error in persona**), yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, selain itu tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana, telah terpenuhi dengan dihadapkannya Hendro Saputra Anak Dari Saidun Simangunsong sebagai Terdakwa;

Unsur Ke-2 : “Yang Melakukan Niaga Tanpa Izin Usaha Niaga”

Menimbang, bahwa yang menjadi titik berat pada unsur ini adalah adanya kegiatan yang berkaitan dengan tata niaga terhadap Minyak Bumi dan/atau Bahan Bakar Minyak yang tidak disertai dengan Izin Usaha Niaga, sedangkan Izin Usaha Niaga yang dimaksud adalah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, yakni Izin Usaha yang berkaitan dengan salah satu cakupan Kegiatan Usaha Hilir berupa niaga, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Niaga yang dimaksud adalah segala kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa segala kegiatan yang berkaitan dengan pembelian maupun penjualan Minyak Bumi serta hasil olahannya disebut sebagai Niaga, sedangkan kegiatan Niaga tersebut hanya dapat dilakukan setelah memiliki atau mendapatkan Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa diketahui telah membeli Bahan Bakar Minyak berupa Solar bersubsidi dari para supir truk yang menjual bahan bakar yang ada di truk yang dikendarainya seharga Rp.7.000,00 (tujuh ribu Rupiah), yang kegiatan tersebut telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama hingga Terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 12 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengumpulkan lebih dari 1.000 (seribu) liter Solar bersubsidi yang ditampung di rumah sekaligus warung Terdakwa menggunakan drum dan jerigen, dan satu-satunya maksud serta tujuan Terdakwa membeli Solar bersubsidi kemudian ditampung dan dikumpulkan di rumahnya semata-mata adalah untuk dijual kembali seharga Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut sebesar Rp.500,00 (lima ratus Rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka aktifitas dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan hasil olahan Minyak Bumi berupa Solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut, baik membeli, mengumpulkan pada satu tempat hingga kemudian dijual kembali, sudah dapat dipastikan merupakan bentuk kegiatan tata kelola perniagaan dengan komoditi bahan bakar berupa Solar bersubsidi, sedangkan Terdakwa dalam melakukan kegiatan niaga tersebut terbukti tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Niaga bahan bakar minyak, oleh karenanya, telah cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakann bahwa unsur **"Melakukan Niaga Tanpa Izin Usaha Niaga"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif, maka dengan dapat dibuktikannya Dakwaan Ketiga, alternatif dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi dan sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Permohonan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan Terdakwa tersebut, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan, sehingga Majelis

Putusan Perkara Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 13 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan dan tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman, sudah sepatutnya akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, karenanya tindak pidana yang telah terbukti dilakukan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga**", sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara, karena harga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah menjadi mahal dan tidak tepat sasaran;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu kestabilan harga dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi untuk masyarakat miskin dan tidak mampu;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** sesungguhnya bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta bertujuan sebagai tindakan preventif

Putusan Perkara Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pencegahan) bagi masyarakat secara umum agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Ketiga yang telah pula dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara sekaligus juga pidana denda, oleh karenanya selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi tidak terdapat pengaturan mengenai pidana pengganti, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa, *"jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan"*, dan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3), lamanya kurungan sebagai pidana pengganti tersebut maksimal adalah 6 (enam) bulan dan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari, oleh sebab itu Majelis akan sekaligus menjatuhkan pidana kurungan pengganti bagi Terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang

Putusan Perkara Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalaninya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan terhadap Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHP, mengatur dan menyatakan pada pokoknya bahwa barang bukti dapat dirampas, baik untuk Negara maupun untuk dirusak atau dikembalikan kepada yang paling berhak yang disebutkan dalam Putusan atau dapat juga dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila kegunaannya masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, sedangkan dalam ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, pada pokoknya dinyatakan bahwa selain ketentuan pemidanaan, terhadap pelaku tindak pidana Minyak dan Gas Bumi juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, karenanya berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka terhadap barang bukti dalam perkara aquo, yakni berupa:

- 2 (dua) buah drum minyak kapasitas @ 220 liter;
- 13 (tiga belas) jerigen kapasitas @ 35 liter;
- 4 (empat) buah jerigen kapasitas @ 30 liter;
- 7 (tujuh) buah jerigen kapasitas @ 25 (dua puluh lima) liter;
- 1 (satu) rol selang yang sudah tersambung dengan mesin air merek Shimitzu;
- 1 (satu) buah corong minyak;
- BBM jenis solar dengan jumlah kurang lebih 1.000 (seribu) liter;
- 1 (satu) unit mesin air merek Shimitzu;

karena merupakan barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana, yakni alat serta hasil dari tindak pidana, yang keberadaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas yang status perampasan tersebut akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka

Putusan Perkara Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 16 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, dan memperhatikan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRO SAPUTRA Anak Dari SAIDUN SIMANGUNSONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah drum minyak kapasitas @ 220 liter;
 - 13 (tiga belas) jerigen kapasitas @ 35 liter;
 - 4 (empat) buah jerigen kapasitas @ 30 liter;
 - 7 (tujuh) buah jerigen kapasitas @ 25 (dua puluh lima) liter;
 - 1 (satu) rol selang yang sudah tersambung dengan mesin air merek Shimitzu;
 - 1 (satu) buah corong minyak;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - BBM jenis solar dengan jumlah kurang lebih 1.000 (seribu) liter;
 - 1 (satu) unit mesin air merek Shimitzu**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Putusan Perkara Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **RABU**, tanggal **26 FEBRUARI 2020**, oleh kami, **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **KARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **SU'UDI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.

HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.HKn.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

KARTINI, S.H.